

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2831/2531

นาง หยั่น กล้าหาญ
นาง ศรีวิไล กล้าหาญ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1367, มาตรา 1377, มาตรา 1378

บ. ทำสัญญาขายที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้แก่โจทก์แต่ขณะ
ทำสัญญา บ. ป่วยไม่สามารถไปจัดการโอนได้ และได้มอบที่ดินให้โจทก์เข้าครอบ
ครองนับแต่วันทำสัญญา การที่บ. ยอมให้โจทก์เข้าครอบครองที่ดินดังกล่าวนับ
เป็นการสละเจตนาครอบครองและไม่ยึดถือที่ดินนั้นต่อไป ดังนั้น ที่โจทก์ได้เข้าครอบ
ครองที่ดินต่อมาจึงเป็นการยึดถือโดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตน โจทก์ย่อมได้สิทธิครอบ
ครอง.

โจทก์ฟ้องว่า นายบุญยืนกับนางลัดดาทำสัญญาขายที่ดินน.ส.3 จำนวน 1 แปลง
ให้โจทก์และนายแปงสามมีโจทก์และได้มอบการครอบครองให้แล้วแต่ตกลงว่าจะให้
เจ้าหน้าที่รังวัดและโอนที่ดินภายหลัง และเมื่อนายแปงถึงแก่กรรมโจทก์ได้ครอบ
ครองแต่ผู้เดียว ต่อมาจำเลยทั้งสามบุกรุกที่ดินดังกล่าวอ้างว่าได้รับมรดกจากนายบุญ
ยืน ขอให้พิพากษาว่าที่ดินเป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยทั้งสามเข้าเกี่ยวข้อง

จำเลยทั้งสามให้การว่า นายบุญยืนไม่เคยทำสัญญาขายที่ดินตามฟ้อง และไม่
เคยส่งมอบการครอบครองที่ดินแก่โจทก์ โจทก์เป็นผู้อาศัยนายบุญยืนอยู่ในที่ดิน ขอ

ให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิครอบครองที่ดินตามฟ้องห้ามจำเลยทั้งสาม
เข้าเกี่ยวข้อง

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ที่ดินพิพาทเป็นที่ดินที่มีหนังสือรับรอง
การทำประโยชน์ (น.ส.3) ซึ่งเดิมมีชื่อนายบุญยืนและนางลัดดาเป็นผู้ถือสิทธิครอบ
ครองเป็นเจ้าของ ครั้นเมื่อปี พ.ศ. 2516 หลังจากที่นายบุญยืนถึงแก่กรรมแล้วที่ดิน
พิพาทมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงว่าจำเลยทั้งสามเป็นผู้รับมรดกที่ดินส่วนของ
นายบุญยืนผู้ตาย มีการไถ่ถอนจำนองที่ดินจากสหกรณ์ตลาดขวัญแล้วนางลัดดาขาย
ที่ดินส่วนของตนให้แก่นายแปงสามีโจทก์ปัญหาวินิจฉัยมีว่า ที่ดินพิพาททั้งแปลงเป็น
ของโจทก์มีสิทธิครอบครองหรือไม่นอกจากตัวโจทก์เบิกความแล้วโจทก์มีนายบุญเป็
งการคนซื้อ นายอุ้นเรือน ไชยวรรณ นายอินทร์ กล้าหาญ นายทองคิดการงาน และ
นายสม แก้วทิพย์เป็นพยานสนับสนุนว่า นายบุญยืนและนางลัดดาได้ทำสัญญาขาย
ที่ดินพิพาทให้โจทก์และนายแปงสามีตามเอกสารหมายเลข จ.2 เมื่อทำสัญญาซื้อขาย
แล้วโจทก์และสามีได้เข้าครอบครองที่ดินและปลูกไม้ผล กับปลูกเรือนในที่ดินพิพาท
จนกระทั่งต่อมาโจทก์ได้รื้อเรือนออกไป คงมีกระท่อมปลูกอยู่ 1 หลัง จำเลยทั้งสาม
นำสืบว่าลายมือชื่อผู้ขายในสัญญาซื้อขายที่ดินไม่ใช่ลายมือของนายบุญยืนจำเลยทั้ง
สามรับมรดกที่ดินพิพาทในส่วนที่เป็นของนายบุญยืนแล้วได้ให้นายแปงครอบครอง
ดูแลแทน เป็นเพียงการกล่าวอ้างขึ้นลอย ๆ โดยไม่มีหลักฐานยืนยันพยานหลักฐานที่

โจทก์นำสืบมีน้ำหนักดีกว่าพยานหลักฐานที่จำเลยทั้งสามนำสืบมาเชื่อว่านายบุญยืนและนางลัดดาทำสัญญาขายที่ดินพิพาทให้โจทก์และนายแปงตามเอกสารหมายเลข 2 โดยตามสัญญาซื้อขายที่ดินดังกล่าวระบุข้อความว่าขณะทำสัญญากันนั้น นายบุญยืนป่วยไม่สามารถจัดการเพื่อโอนที่ดินที่ขายได้มอบที่ดินพิพาทให้โจทก์และนายแปงเข้าครอบครองนับแต่วันทำสัญญาเมื่อทำสัญญากันแล้วโจทก์และนายแปงได้เข้าครอบครองที่ดินพิพาทตลอดมาโดยเข้าไปทำการปลูกเรือนและไม้ผลซึ่งการที่นายบุญยืนและนางลัดดายอมให้โจทก์และนายแปงเข้าครอบครองที่ดินพิพาทตั้งแต่วันทำสัญญาซื้อขายนับเป็นการสละเจตนาครอบครองและไม่ยึดถือที่ดินพิพาทต่อไป การที่โจทก์และนายแปงผู้ซื้อได้เข้าครอบครองที่ดินพิพาทต่อมาเป็นการยึดถือที่ดินพิพาทโดยเจตนาจะยึดถือเพื่อตน โจทก์และนายแปงย่อมได้สิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทศาลล่างทั้งสองพิพากษาว่า ที่ดินพิพาททั้งแปลงเป็นของโจทก์มีสิทธิครอบครองชอบแล้ว

พิพากษายืน.

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-จำนง นิยมวิภาต-เฉลิม การปลื้มจิตต์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ